

非密

合同编号:

技术开发（委托）合同书

项目名称: 矿山现状三维建模技术服务

甲方: 安徽云矿工程技术有限公司

(委托方)

乙方: 天地信息网络研究院(安徽)有限公司

(研究开发方)

签订地点: 安徽省 合肥市

签订日期: 2022 年 6 月 14 日

有效期限: 2022 年 6 月 14 日至 2022 年 9 月 14 日



技术开发（委托）合同

甲方（委托方）： 安徽云矿工程技术有限公司

法定代表人： 廖显银

项目负责人： 廖显银

通讯地址： 合肥市蜀山区贵池路通和易居北苑9层

联系电话： 13966677313

开户银行： 中国建设银行合肥颐和花园分行

税 号： 91340100MA2MY3CT8Q

账 号： 3405 0147 8609 0000 0006

邮政编码： 230000

乙方（研究开发方）： 天地信息网络研究院（安徽）有限公司

法定代表人： 葛家龙

项目负责人： 周春寅

通讯地址： 安徽省合肥市高新区创新产业园 A3-11 楼

联系电话： 0551-62897670

开户银行： 中国工商银行合肥科技支行

账 号： 1302049809201915561

邮政编码： 230000

本合同甲方委托乙方研究开发矿山现状三维建模技术服务项目，并支付研究开发经费，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。基于甲方对乙方现有技术背景的充分了解，双方经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 委托开发的技术

1.1 委托开发技术的内容、形式和要求：

为实现中小型矿山的数字化,由乙方根据甲方确定的矿山通过无人机等设备采集矿山数据,进行矿山现状的三维建模。

1) 无人机采集数据;

2) 矿山三维模型构建。

1.2 委托开发的技术应达到的技术指标和参数:

技术指标见《技术协议书》。

第二条 研究开发计划

乙方应在本合同生效后向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括项目开始时间、阶段性目标及计划、项目完成时间以及具体进度安排等内容。

第三条 协作事项

3.1 乙方应向甲方提供的技术资料、设备及协作事项如下:

(1) 技术资料和设备清单:

- 矿山现状三维模型

(2) 提供时间和方式:

- 项目签订技术开发合同并启动后,在合同有效期内,由甲方指定时间对指定矿山进行数据采集;

- 数据采集后1周内,乙方完成矿山现状三维模型的构建。

3.2 本合同履行完毕后,上述技术资料按以下第②种方式处理:①退回甲方;②留下自行处理;③在1年内保存,不得丢失。

第四条 本合同履行期限与地点

4.1 本合同履行期为: 2022年6月14日至2022年9月14日。

4.2 履行地点: 合肥

第五条 研究开发经费及其支付方式

5.1 研究开发经费包括完成本项研究工作所需的成本(包括但不限于本项研究工作所需设备、器材、耗材、资料的购置费用及研究开发人员的科研补贴等),以及甲方应支付给乙方的服务报酬。

5.2 因项目需要出差的情况下，目的地为安徽省内的差旅费用由乙方承担，目的地为安徽省外的差旅费用由甲方承担。

5.3 研究开发经费总额为人民币（大写）50000（伍万元整）。

5.4 研究开发经费的支付方式及时间：

合同有效期内完成不超过 10 个矿山（总面积不超过 10 平方公里）的现状三维建模，通过验收并开具发票后【7】个工作日内支付 伍万元整（小写：¥ 50,000.00 元）

5.4 乙方向甲方开具增值税普通发票。

第六条 利用研究开发经费购置的设备、器材、资料的财产权属

利用研究开发经费购置的设备、器材和资料的财产权属归乙方所有。

第七条 风险责任的承担

7.1 在履行本合同过程中，确因现有技术水平和条件难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败、重要指标无法检测，双方应承担各自投资费用。

7.2 甲方发现 7.1 条规定的可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当及时通知乙方，并采取适当措施减少损失。甲方没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。

第八条 开发技术的使用方式

甲乙双方确定，本合同项下开发的技术按照以公开的专有权方式使用，包括但不限于专利权、著作权、软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种权等。

第九条 知识产权的归属和分享

9.1 知识产权申请权

9.1.1 甲乙双方确定，本合同项下开发技术的知识产权申请权，包括但不限于专利申请权、软件著作权申请登记权、集成电路布图设计申请登记权以及植物新品种申请权等，申请权归乙方享有。

第十条 验收的标准和方式

10.1 双方确定,按以下标准及方法对乙方完成的技术开发成果进行验收:

成立由业务部门成员及项目成员在内的评审组进行评审。

10.2 乙方应当按以下方式向甲方交付技术开发成果:

(1) 技术开发成果交付的形式及数量: 见合同第三条协作事项及技术协议。

(2) 技术开发成果交付的时间及地点:

- 交付时间: 建模完成,通过验收并交付甲方后 5 日内

- 地点: 合肥

第十一条 保密义务

11.1 双方确定,在履行本合同期间,甲乙双方对技术开发过程中形成的技术秘密,获知的商业秘密,以及任何一方不希望公开的属于该方的信息承担保密义务,不得向任何第三方公开。

11.2 甲乙双方应就保密义务的具体内容另行签署保密协议,并将其作为本合同附件,具有与本合同同等法律效力,且该保密协议不因本合同的终止而失效。

第十二条 违约责任

12.1 甲方的违约责任:

(1) 甲方逾期支付研究开发经费,若逾期未超过 30 日,逾期部分应按每日 万分之五 支付违约金;若逾期超过 30 日的,乙方有权随时解除本合同,且有权要求甲方每日按本合同约定的研究开发经费总额的 千分之三 支付违约金,甲方已支付的研究开发经费不予退还。

(2) 甲方违反第五条的约定,逾期支付研究开发经费,导致乙方无法按期完成并提交技术开发成果的,乙方有权按延误的时间予以顺延。

(3) 甲方违反保密义务的,乙方有权要求甲方立即停止违约行为,并赔偿乙方的所有损失。

(4) 甲方违反本合同第三条规定的协作义务,乙方有权解除本合同。乙方已开展技术开发工作或相应的准备工作的,甲方应支付相应研究开发经费。乙方遭受其他损失的,甲方应赔偿相应的损失。

12.2 乙方的违约责任:

(1) 乙方违反本合同约定义务的,除继续完成技术开发外,还应赔偿甲方因此遭受的损失。

(2) 乙方违反保密义务的,甲方有权要求乙方立即停止违约行为,并赔偿甲方的所有损失。

(3) 乙方因本合同而承担的违约赔偿金额累计不超过甲方已支付研究开发经费的5%。

第十三条 争议的解决

甲、乙双方如果发生争议,应当友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权将争议提交合肥仲裁委员会,按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对甲乙双方均有约束力,仲裁所发生的仲裁费、鉴定费、律师费、差旅费等一切费用均由败诉方承担。

第十四条 其它

14.1 本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。本合同自双方签订合同之日起生效。

14.2 对本合同任何条款的修改、补充或变更,双方必须另行签订书面协议方可生效。

---此页以下无正文，为签字页---

甲方（盖章）

乙方（盖章）

法定代表人或

法定代表人或

委托代理人（签章）

委托代理人（签章）

2022年6月16日

2022年6月14日



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]